

1505496-82.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2101725/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 12044658 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 372/21/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 374/21/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2101725 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505496-82.2021.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505496-82.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2101725/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 12044658 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 372/21/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 374/21/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2101725 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

PABLO JUNIOR DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

PABLO JÚNIOR DOS SANTOS foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 16h00, na rodovia Marechal Rondon, Km 353, Centro de Progressão Penitenciária Dr. Alberto Brocchieri, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, no interior de estabelecimento prisional, sete porções de maconha com peso de 11,35 gramas, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado (fls. 54), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 71.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 05 de julho de 2.021 (fls. 76/78). Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 110 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 115/117).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 122/134, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- não há comprovação da intenção de traficância; 3)- a droga se destinava a uso pessoal do acusado; 4)- a natureza e quantidade do entorpecente revelam a destinação para uso próprio; 5)- a oitiva no procedimento administrativo é nula; 6)- deve ser reconhecida a atenuante da confissão. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação da pena no mínimo legal, a fixação do regime inicial diverso do fechado, e o reconhecimento da nulidade da oitiva em sede administrativa.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 10/11 e pelo laudo pericial de fls. 13/15 (sete porções de maconha com peso líquido de 9,76 gramas).

A autoria deriva da prova oral e das circunstâncias do caso.

No entanto, restou controverso o intuito de traficância.

Ouvido na fase administrativa, o réu declarou ter sido beneficiado pela saída temporária de dezembro de 2020. Antes de sair da unidade prisional, habitava a cela 16 do alojamento I. Ao retornar, foi conduzido provisoriamente para a cela n. 366 do alojamento III. Na data do fato, por volta de 16:00 h, ao retornar para a cela n. 16, foi submetido a revista de rotina em setor próprio, ocasião em que os agentes encontraram sete invólucros de maconha dentro de sua boca. Tem uma dívida de R\$ 300,00 junto a outro preso que cumpre pena no mesmo presídio. Ele o estava ameaçando para que pagasse a dívida e lhe propôs que levasse as sete porções de maconha para o alojamento I e fizesse a entrega a outro reeducando, cujo nome não sabe. Se agisse de tal forma, sua dívida estaria quitada. Foi a primeira vez que se envolveu com falta disciplinar. (fls. 24/25).

Em juízo, a testemunha João Elso Rosa, agente de segurança penitenciária, afirmou que o réu iria ser transferido de um pavilhão para outro. Durante revista prévia à transferência, constatou-se que ele transportava sete invólucros de droga dentro da boca. Não se recorda se ele forneceu explicação. O réu portava sete invólucros, mas não se lembra do peso do entorpecente.

A testemunha Paulo da Silva Souza, também agente de segurança penitenciária, relatou que o réu estava no alojamento três. Por volta das quinze horas, ele iria ser transferido ao alojamento um. Em revista de rotina antes da transferência, verificou-se que o réu portava sete invólucros de maconha escondidos dentro da boca. Ele foi encaminhado para o setor de inclusão e foi lavrado boletim de ocorrência. Indagado, o réu afirmou apenas que a droga era de sua propriedade. Ele não informou se entregaria o entorpecente para terceiro. Essa espécie de revista é de praxe quando da transferência de presos entre alojamentos. Não soube qual o peso da droga, pois tal análise é realizada na delegacia de polícia.

Interrogado em juízo, o réu declarou que, alguns dias antes, obteve saída temporária e retornou para a unidade. Trabalhava dentro do presídio. Possuía sete porções de maconha. Estava sendo transferido de pavilhão pois é usuário de drogas. Levou consigo as sete porções. O entorpecente foi encontrado durante a blitz. Ficou seis dias de castigo e, em seguida, foi transferido de penitenciária. A droga seria destinada para seu próprio uso. No depoimento na fase administrativa, não tinha advogado e estava sendo coagido. O que lhe veio em mente para falar foi aquela situação. Reafirmou que o entorpecente era para seu próprio uso. No momento de sua oitiva na fase administrativa, não estava assistido por defensor.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da oitiva do acusado no procedimento administrativo, não deve prosperar.

Ao contrário do que alega a defesa, o réu foi assistido por defensor pertencente ao

quadro da FUNAP que, inclusive, assinou o termo de depoimento a fls. 25. Superada a matéria preliminar, passa-se ao tema de fundo. Incabível a absolvição, já que o acusado confessou em juízo que portava a droga, ressaltando, no entanto, que ela seria destinada ao seu próprio consumo. Nesse passo, sua confissão está corroborada pelos depoimentos insuspeitos de dois agentes de segurança penitenciária, segundo os quais, durante revista prévia à transferência de pavilhão, foram encontrados na boca do acusado sete porções de maconha.

Porém, a prova não deixou claro se o intuito do acusado era o de entregar o material a terceiro ou o de consumi-lo.

Os agentes de segurança penitenciária apenas narraram a apreensão de pequena quantidade de maconha em posse do acusado.

Não revelaram nenhuma circunstância a dar conta de que o entorpecente seria destinado a terceiro.

Em que pese o réu tenha admitido no procedimento administrativo que entregaria a droga a um terceiro como forma de pagamento de dívida, ele também mencionou que o débito era de trezentos reais, o que é incompatível com o preço do transporte de droga com peso inferior a 10 gramas, ainda que o destino fosse o interior da unidade prisional.

Com efeito, estivesse algum credor a determinar que o acusado adentrasse com entorpecente no presídio a fim de entregá-lo a terceiro, para satisfação de uma dívida de R\$ 300,00, certamente se cogitaria de quantidade um tanto maior do material a ser transportado.

Lembre-se, mais, que a confissão extrajudicial, desacompanhada de outros elementos de convicção, não se presta a servir de esteio a decreto condenatório.

Nesse sentido:

"Sentença absolutória. Apelo ministerial. Condenação por tráfico. Impossibilidade. Confissão em solo policial que restou isolada nos autos. Ausência de outros elementos a corroborar a confissão extrajudicial. Admissão apenas da posse para uso próprio. Condenação pelo art. 28. Possibilidade. Fixada a pena de advertência. Detração anômala. Ocorrência. Apelo ministerial parcialmente provido e julgada extinta a punibilidade pelo cumprimento." (TJSP, Apelação n. 0001175-05.2010.8.26.0220, rel. Souza Nucci, j. 16/12/2013).

De resto, insista-se que inexistem quaisquer outros elementos de convicção a confirmar finalidade diversa daquela atinente a porte para mero consumo: a quantidade de maconha apreendida foi pequena (9,76 gramas) e não foram localizados outros petrechos comumente relacionados à traficância.

Destarte, o discurso apresentado pelo acusado em juízo, no sentido de que a droga se destinaria ao seu próprio uso, não restou descartado pelo conjunto probatório. Havendo, enfim, alguma dúvida, mínima que seja, quanto ao intuito de traficância, deve ela militar em favor do acusado.

Logo, deve ele ser condenado como incurso nas penas do art. 28 da Lei 11.343/06. Passa-se à aplicação da pena.

Ainda que o réu possua antecedentes, ele portava pequena quantidade de entorpecente.

Ademais, tratava-se de maconha, que é espécie de entorpecente cujos efeitos não são dos mais nocivos à sociedade e aos usuários, se comparados aos de outras espécies.

Não por outro motivo, diga-se, em julgamento em curso perante o Supremo Tribunal Federal, dois Ministros já votaram pela descriminalização do porte de maconha.

Ademais, considerado o crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas, houve confissão.

Assim, fixa-se a pena de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, inciso I, da Lei n. 11.343/2006).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Pablo Júnior dos Santos como incurso nas penas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a submeter-se à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA